Постановление №054/04/14.3-2950/2025 в отношении АО «Россельхозбанк» от 25 ноября 2025 г.

Вид документа

Постановление (/?type=1&category=46096)

Дата регистрации

25.11.2025 (/?type=1&start_date=25.11.2025&finish_date=25.11.2025)

Управление

Новосибирское УФАС России (/?type=1&divisions=474cbe71-d43d-40de-8df2-61cdb9190c92)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Дело №054/04/14.3-2950/2025 в отношении АО «Россельхозбанк» (/cases/80d917a3-ba01-4c7f-84d5-72578d44713b/)

Процедура

КоАП (/?type=0&procedure=43003)

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/fa7e06ba-69f5-4bcd-b24f-6fb552b8d352/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 054/04/14.3-2950/2025

о назначении административного наказания

«25» ноября 2025г. г. Новосибирск

Заместитель руководителя управления – начальник отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области <...> рассмотрев протокол № 054/04/14.3-2950/2025 от 13.11.2025 г. об административном правонарушении, и материалы административного дела в отношении АО **«Россельхозбанк»** (ОГРН: <...>, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: <...>, КПП: <...>, адрес: 119034, г. Москва, <...>) по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ),

в присутствии: представителя АО «Россельхозбанк» - <...> (доверенность № 25/40 от 21.04.2023г.),

УСТАНОВИЛ:

В адрес Новосибирского УФАС России поступило заявление физического лица (вх. № 16350-ЭП/25 от 04.07.2025г.) о нарушении Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» по факту распространения писем на электронную почту заявителя - <...> за период с 24.07.2025 по 31.07.2025 от отправителей: <...> и <...>.

Как указывает заявитель, из информации, размещенной на странице <...>, а также из информации регистратора доменов, указанный домен (сайт) принадлежит АО «Россельхозбанк» (ОГРН <...>).

Своего согласия на получение указанной рекламы заявитель не давал.

К заявлению приложены скриншоты писем, с информацией следующего содержания.

1. Дата: 31.07.2025, 13:55

От: Своё Фермерство <<...>>

Тема: Присоединяйтесь к «Своё Фермерство»! Мы ждём вас!

Текст: «*Своё Фермерство от Россельхозбанка / Маркетплейс / Кредиты для бизнеса / Расчётный счёт / Новости / Своё Фермерство – платформа для каждого Более 5 млн покупателей Более 6 млн Товаром Более 17 тыс. поставщиков. Своё Фермерство - крупнейшая платформа в агросекторе: маркетплейс, медиаплощадка, цифровые агросервисы, кредитная и лизинговая поддержка Россельхозбанка. Небольшие предприятия найдут здесь первых покупателей и советы, а крупные производители — партнёров и готовые бизнес-решения. / Зарегистрироваться / Льготный кредит / Всё нужное на одной платформе Крупнейший маркетплейс где более 5 млн товаров: от семян до комбайнов Финансовая поддержка от РСХБ: льготные кредиты, субсидии и РКО / Новости агробизнеса в бесплатных сатьях и эфирах от ведущих экспертов АПК / Цифровые агросервисы от телеветеринара до анализа почвы и урожая / Инструменты для бизнеса без суеты – мы берём все формальности на себя / Господдержка в деталях о том, как поэтапно получить гранты и субсидии в РФ / Регистрация займет всего 3 минуты и вы будете получать обзоры законов и субсидий ежемесячно! Каждый месяц мы отслеживаем в агросекторе: новые законы и изменения в существующих; новые субсидии, льготы, гранты и изменения в существующих; Получите доступ к бизнес-контенту, который поможет вам принимать эффективные решения. Это быстро, удобно и бесплатно. / Зарегистрироваться / Крупнейший аграрный маркетплейс: доступ к миллионам целевых потребителей из АПК Поддержка Россельхозбанка - льготные кредиты для вас и ваших покупателей / Быстрый выход в топ поисковой выдачи Яндекса / Бесплатно для продавцов: никакой платы за размещение или отклики! / Зарегистрироваться / Подберите кредит для бизнеса на выгодных условиях / Кредиты с льготной ставкой. Решение от 3 дней. Максимальный срок кредитования 10 лет. Расчётный счёт и лучшие тарифы для бизнеса Бесплатное открытие счёта. Реквизиты в течение 5 минут. Оформить заявку. Следим за развитием отрасли / Мы ведём блог: обсуждаем новости компаний и простым языком пишем про законодательство и господдержку. Читайте нас там, где удобно. 119034, г. Москва, <...> E-mail: <...> / Отписаться от рассылки 0+ / © 2000-2024 АО «Россельхозбанк». Лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.201S, срок действия - бессрочная). Реклама, не является офертой*».

2. Дата: 30.07.2025, 13:53

От: Своё Фермерство <<...>>

Тема: Госдума приняла закон о регулировании цифровых платформ

Текст: «*Своё Фермерство от Россельхозбанка / Маркетплейс / Кредиты для бизнеса / Расчётный счёт / Новости / ДАЙДЖЕСТ / ТОП агроновостей и статей за неделю / 28 июля 2025 Маркетплейсы будут штрафовать за зоотовары и ветпрепараты без маркировки / Читать / 28 июля 2025 / Налоговая служба возобновляет проверки касс в ресторанах и кафе / Читать / Центральный Банк снизил ставку: что это значит для фермеров и как теперь взять кредит дешевле? Центробанк снизил ключевую ставку ЦБ 2025 с 20% до 18% годовых. На первый взгляд изменение выглядит скромно, однако... / 25 июля 2025 / Специальные инвестконтракты с государством можно заключить по 21 новой технологии / Читать / 25 июля 2025 / Власти обсуждают механизм фиксации цен на социально значимые товары / Читать / Пять способов сэкономить на минеральных удобрениях: практическое руководство для фермера / Минеральные удобрения давно стали статьей серьезных расходов в агросекторе: их стоимость растет, а нормы внесения могут расти... / Читать / 24 июля 2025 / Президент РФ подписал закон о*

продлении нулевого НДС для гостиниц / Читать / 24 июля 2025 / Госдума приняла закон о регулировании цифровых платформ / Читать / Что читают фермеры: 30 самых полезных телеграм-каналов про сельское хозяйство Telegram давно стал местом, где фермеры находят ответы на живые вопросы: как бороться с вредителями, куда сбыть урожай... / Читать / 22 июля 2025 / В России обновился рейтинг крупнейших переработчиков молока / Читать / 22 июля 2025 / Число гостиничных компаний в России выросло на 10% за два года Читать / Эфиры на будущей неделе / Инструменты популяризации сельского хозяйства: от агроблогерства до поддержки семей 4 августа в 10:00 (МСК) Спикер: <...>, автор блога «PRO AGRO» / 5 августа в 15:00 (МСК) Спикер:<...>, фермер из Приморского края / Наноудобрения нового поколения: эффективность и экономия / 6 августа в 15:00 (МСК) Спикер: компания Green&Co / Дефицит кадров: как привлечь и удержать сотрудников в сельском хозяйстве Салат в квартире круглый год: что нужно для хорошего старта 7 августа в 10:00 (МСК) Спикер: <...>, ситифермер / Стратегические и тактические инструменты трансформации аграрного бизнеса 7 августа в 15:00 (МСК) Спикер: компания GLOBALPAS-REDBRIDGE / Неучтенные тонны: как автоматизировать учет урожая и перестать терять деньги / 8 августа в 15:00 (МСК) Спикер: компания «СмартАгро» /Своё Фермерство Маркетплейс для предпринимателей в агросекторе и всех, кто связан с сельским хозяйством Более 7 млн товаров От 500 тыс. фермеров посещают сайт ежемесячно Кредитная и лизинговая поддержка Россельхозбанка / Зарегистрироваться / Нужны заказы? Размещайте услуги на Своём Фермерстве! / Доступ к миллионам целевых килентов из АПК бесплатно / Льготный кредит на развитие бизнеса / До 30 млн Р, до 7 лет по льготной ставке кредитования для / Следим за развитием отрасли / Мы ведём блог: обсуждаем новости компаний и простым языком пишем про законодательство и господдержку. Читайте нас там, где удобно / 119034, г. Москва, <...> E-mail: <...> / Отписаться от рассылки 0+ / © 2000-2025 АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12 августа 201S. Реклама, не является офертой».

3. Дата: 29.07.2025, 13:55

От: Своё Фермерство <<...>>

Тема: Кредиты с господдержкой для агробизнеса

Текст: «*Своё Фермерство от Россельхозбанка / Маркетплейс / Кредиты для бизнеса / Расчётный счёт / Новости / ТОП самых выгодных агрокредитов для вашего бизнеса / Когда расходы растут, а до урожая еще далеко, самый логичный выход - банковский кредит. Его средства позволят подготовиться к весенним и летним работам. Банков много, кредитных программ - еще больше, а времени разбираться, как всегда, не хватает. Мы собрали для вас ТОП 3 кредитных программ: Льготный инвестиционный кредит для АПК / Льготная ставка кредитования АПК / До 30 млн Р Но не более 100% стоимости имущества / До 7 лет Комфортные условия оплаты / Деньги можно направить на покупку транспортных средств, оборудования и техники сельскохозяйственного назначения, племенного и неплеменного молодняка, а также сельскохозяйственных земельных участков / Оформить заявку / Льготный кредит на оборотные цели для АПК / Льготная ставка кредитования АПК / До 30 млн Р / Без залога / От 3 дней / Упрощённое принятие решения по кредиту / Кредит для малого аграрного бизнеса - МФХ - с низкой процентной ставкой на проведение сезонных работ или пополнение оборотных средств / Оформить заявку / Льготная ставка кредитования АПК / До 100 млн Р На технику российского производства До 7 лет Комфортные условия оплаты / Льготный кредит не только на новую, но и б/у технику или оборудование - без дополнительного залога и с отсрочкой первого платежа. / Оформить заявку / Следим за развитием отрасли / Мы ведём блог: обсуждаем новости компаний и простым языком пишем про законодательство и господдержку. Читайте нас там, где удобно / 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3. E-mail:<...> / Отписаться от рассылки 0+ / © 2000-2024 АО «Россельхозбанк». Лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015, срок действия - бессрочная). Реклама, не является офертой».*

4. Дата: 24.07.2025, 13:53

От: Своё Фермерство <<...>>

Тема: Господдержка июня: льготные кредиты для АПК стали доступнее

Текст: «*Своё Фермерство от Россельхозбанка / Маркетплейс / Кредиты для бизнеса / Расчётный счёт / Новости / ДАЙДЖЕСТ ЛЬГОТ И СУБСИДИЙ / В июне Минсельхоз снизил ставку льготного кредитования на покупку отечественной сельхозтехники, чтобы аграрии могли обновлять парк техники на более выгодных условиях. Кроме этого, министерство предложило новую меру поддержки агротуризма и вернуло возможность получения льготных займов для тепличных цветоводств / Выгодный расчетный счет / Покупка отечественной сельхозтехники в кредит стала доступнее Как было раньше и что изменилось? Возобновлены льготные кредиты для тепличных цветоводов Как было раньше и что изменилось? Минсельхоз предлагает субсидировать агротуризм в России Как было раньше и что изменилось? Двадцать пять липецких фермеров получат грант «Агростартап» в 2025 году Как было раньше и что изменилось? В Марий Эл фермеры получили почти 59 млн рублей субсидий Как было раньше и что изменилось? В Башкортостане грант «Агростартап» выиграли 39 человек / Начинающие фермеры Кузбасса получат почти 32 млн рублей Как было раньше и что изменилось? Хозяйства Забайкалья получат 124 млн рублей для компенсации затрат на технику Как было раньше и что изменилось? Овцеводы Забайкалья получили более 27 млн рублей Как было раньше и что изменилось? Красноярские агропредприятия смогут возместить затраты на обучение специалистов в вузах и колледжах / Как было раньше и что изменилось?*

/ В 2025 году власти Крыма направят 15 млн рублей на развитие эфиромасличной отрасли / Как было раньше и что изменилось? / В Донецке открылся консультационный центр для аграриев / Как было раньше и что изменилось? / Нужны заказы? Размещайте услуги на Своём Фермерстве! / Доступ к миллионам целевых килентов из АПК бесплатно / Подробнее / Подберите кредит для бизнеса на выгодных условиях Кредиты с льготной ставкой. Решение от 3 дней. Максимальный срок кредитования 10 лет. / Подобрать / Следим за развитием отрасли / Мы ведём блог: обсуждаем новости компаний и простым языком пишем про законодательство и господдержку. Читайте нас там, где удобно / 119034, г. Москва, <...>. E-mail: <...> / Отписаться от рассылки 0+ / © 2000-2025 АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12 августа 2015. Реклама, не является офертой».

По результатам рассмотрения заявления Новосибирским УФАС России возбуждено настоящее дело, в ходе рассмотрения которого установлено следующее.

В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. (далее – Закон «О рекламе»), реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Объектом рекламирования может быть товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Товар, согласно п.3 ст.3 Закона «О рекламе», - это продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Поскольку рассматриваемые письма направлены на привлечение внимания к объекту рекламирования (услугам АО «Россельхозбанк»), формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, в соответствии с Закона «О рекламе» они являются рекламой.

Согласно ч.1 ст.18 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Как сообщается заявителем, им такого согласия какому-либо лицу не давалось. Следовательно, данное обстоятельство указывает на нарушение ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.

Ответственность за нарушение требований ч. 1 ст.18 Закона «О рекламе» несет рекламораспространитель (ч. 7 ст.38 Закона о рекламе).

Согласно ст.3 Закона о рекламе, рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

Заявителем сообщается, что рекламораспространителем рассматриваемой рекламы является АО «Россельхозбанк».

В ответ на запрос Новосибирского УФАС России АО «Россельхозбанк» представлены пояснения (вх. № 17499/25 от 18.08.25), согласно которым направленные письма на электронную почту заявителя - egrul@aktum.org за период с 24.07.2025 по 31.07.2025 не являются рекламой, а предложениями о сотрудничестве, которые направленны на контактные данные юридического лица, полученные из открытых источников: <...>. Контактная информация юридических лиц, включая электронную почту, по мнению АО «Россельхозбанк», может быть использована для направления предложений о сотрудничестве. Контактная информация юридических лиц раскрывается в рамках Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в частности в ст. 5.

В ответ на Определение о возбуждении дела и назначении дела к рассмотрению от 04.09.2025г., АО «Россельхозбанк» представлены пояснения, аналогичные изложенной выше позиции, с дополнением, что информация, содержащаяся в направленных письмах, адресована исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, и не могла заинтересовать физическое лицо.

Рассмотрев данные пояснения, Новосибирское УФАС России отмечает следующее.

Принадлежность адреса электронной почты egrul@aktum.org юридическому лицу, а также нахождение данного адреса в свободном доступе не свидетельствует о том, что адресат данного адреса электронной почты дал согласие на получение рекламы по сетям электросвязи.

Размещение абонентом адреса электронной почты как официального адреса юридического лица не может быть расценено как согласие на получение рекламы.

Обязанность рекламораспространителя предварительно получить согласие абонента на получение рекламы предполагает совершение им действий, направленных на получение согласия абонента, до начала распространения рекламы по сетям электросвязи.

Таким образом, в полной мере реализуется цель законодателя оградить абонентов от нежелательных сообщений, распространяемых в рекламных целях, в целом, а не только от получения такой рекламы с возможностью от неё «отписаться».

В силу положений статьи 18 Закона «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии **предварительного согласия абонента или адресата** на получение рекламы. При этом, принадлежность адреса электронной почты юридическому лицу (в настоящее время) не является доказательством, что данной почтой не пользуется физическое лицо, являющееся абонентом (адресатом) на получение рекламы.

Данные письма не были адресованы конкретному юридическому лицу, как коммерческое предложение одного хозяйствующего субъекта другому. Письма содержат общие сведения о предлагаемых АО «Россельхозбанк» услугах, способных заинтересовать любого получателя. Следовательно, данные письма адресованы неопределенному кругу лиц. Кроме того, в конце каждого письма содержится пометка: «*Реклама, не является офертой*».

Позиция АО «Россельхлзбанк», согласно которой «*информация, содержащаяся в направленных письмах, адресована исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»* подтверждает то, что данная информация не является индивидуальным предложением какому-либо хозяйствующему субъекту, а адресована неопределенному кругу лиц.

Таким образом, указанные письма являются рекламой, поскольку полностью соответствуют определению рекламы.

При этом, АО «Россельхозбанк» не представлены доказательства получения предварительного согласия на получение рекламы от юридического и физического лица. Следовательно, рассматриваемая реклама была направлена заявителю на адрес его электронной почты без его предварительного согласия, поскольку рекламораспространителем не доказано, что такое согласие было получено.

02.10.2025г. представителем АО «Россельхозбанк» изложена позиция, согласно которой рассматриваемые письма действительно имеют пометку «реклама», однако адресованы они были юридическому лицу, поскольку Центр поиска клиентов АО «Россельхозбанк» в аграрном комплексе осуществляет поиск клиентов именно среди юридических лиц.

При этом, тот факт, что распространяемая информация направлена на юридические лица, не означает, что она не является рекламой. Информация направленна на неопределённый круг лиц, и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования. Таким образом, она в полной мере соответствует определению рекламы.

Пунктом 8 статьи 3 Закона «О рекламе» закреплено, что потребители рекламы – это лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама. Следовательно, Закон «О рекламе» не разделяет потребителей рекламы на физических и юридических лиц.

Таким образом, своими действиями АО «Россельхозбанк» нарушило требования ч. 1 ст. 18 Закона «О рекламе».

В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона «О рекламе», ненадлежащая реклама - это реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

Решением по делу № 054/05/18-2282/2025 от 14.10.2025г. АО «Россельхозбанк» признано нарушившим ч.1 ст.18 Закона «О рекламе».

В соответствии с ч.4 ст.38 Закона «О рекламе», нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дата административного правонарушения: 24.07.2025, 29.07.2025, 30.07.2025, 31.07.2025.

Место совершения административного правонарушения – г. Новосибирск.

Нарушение указанной нормы образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.4.1 ст. 14.3 КоАП РФ, согласно которой нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

11.11.2025г. в ответ на уведомление о составлении протокола АО «Россельхозбанк» представлены в адрес Новосибирского УФАС России пояснения (вх. № 23496-ЭП/25), согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 24.06.2025) "Об информации, информационных технологиях и о защите

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025) (далее – 149-ФЗ, Закон) термин информация обозначает «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления». По смыслу данного закона, доступ к информации представляет собой возможность получения информации и ее использования (пункт 6 статьи 2).

Согласно пункту 9 статьи 2 распространение информации подразумевают, действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц. Законом определено понятие электронного сообщения - информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети (пункт 10 статьи 2 Закона) Часть 1 статьи 8 Федерального закона № 149-ФЗ закрепляет право граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц) (далее - организации) осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных данным федеральным законом и другими федеральными законами.

Часть 3 статьи 10 Федерального закона № 149-ФЗ обязывает лицо, распространяющее информацию, при использовании для распространения информации средств, позволяющих определять получателей информации, в том числе почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, обеспечить получателю информации возможность отказа от такой информации.В письмах, направляемых на адрес <...> в период с 24.07.2025 по 31.07.2025 содержались сведения и информация о сайте, владельцем которого является АО «Россельхозбанк», который предназначен для использования фермерами, производителями сельскохозяйственной продукции, использование функций сайта является бесплатным для пользователей. Посредством сайта «Своё Фермерство» владелец сайта предоставляет новости, сводки изменений законодательства и условий предоставления господдержки пользователям сайта на безвозмездной основе с целью информирования и развития агропромышленного комплекса и производителей в отрасли.

Таким образом, данное сообщение, по смыслу Федерального закона № 149-ФЗ является информационным сообщением, распространяемым с целью доведения до сведения и обеспечения доступа к информации неопределенного круга лиц. Данное сообщение, по мнению АО «Россельхозбанк», не содержит признаков рекламы, так как не привлекает внимания и не побуждает к заключению сделки, так как услуги, предоставляемые сайтом, на который содержится ссылка в сообщении, являются бесплатными для пользователей, что подтверждается условиями пользовательского соглашения, расположенного по адресу: <...>.

АО «Россельхозбанк» также отмечает, что фраза в конце сообщений «Реклама, не является офертой» может ввести в заблуждение относительно цели сообщения, однако, с учетом вышесказанного, данная информация не является рекламой по смыслу законодательства о рекламе, так как не побуждает потребителя к заключению сделки в отношении какого-либо товара/услуги. Само по себе указание на рекламу, в данном случае ошибочное, не относит то или иное сообщение к рекламе, при наличии иных сведений, подтверждающих данное обстоятельство.

С учетом вышеизложенного АО «Россельхозбанк» считает, что нарушения законодательства о рекламе отсутствуют, сообщение носит информационный характер, направление сообщения осуществлялось с целью информирования пользователей о сайте и его функциональных возможностях.

Данные доводы были оценены Новосибирским УФАС России при рассмотрении дела № 054/05/18-2282/2025.

13.11.2025 г., при составлении протокола об административном правонарушении, представителем АО «Россельхозбанк» представлены дополнительные пояснения, согласно которым деятельность в рамках создания и продвижения платформы «Своё Фермерство» находится в зоне ответственности Центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк». Ответственным должностным лицом, контролирующим рассылку информационных сообщений Банк признает: <...>, Заместителя директора Центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» на основании Выписки из Протокола заседания Управляющего комитета «Цифровая трансформация Банка» № 37 о назначении ответственным руководителем проекта «Создание цифровой экосистемы для предприятий агропромышленного комплекса», а также Должностной инструкции от 26.05.2025 (п.п. 4,5.2,5.4,5.5,5.19).

АО «Россельхозбанк» полагает, что действия сотрудников Банка, основаны не на грубом и умышленном нарушении закона РФ о рекламе, а на ином толковании правовых норм. Изучив доводы антимонопольного органа в части квалификации распространяемых электронных писем рекламой, Банк незамедлительно прекратил данную рассылку.

АО «Россельхозбанк» отмечает, что в действиях Банка отсутствует существенная угроза охраняемым общественным отношениям, кроме того, выявленные нарушения устранены в полном объеме, в связи с чем возможна квалификация данного административного правонарушения как малозначительного. Ущерб, причиненный административным правонарушением, не выявлен, в настоящее время нарушения ФЗ о рекламе устранены в полном объеме.

С учетом имеющихся в деле доказательств, Новосибирское УФАС России считает доказанным наличие в действиях АО «Россельхозбанк» состава административного правонарушения.

В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи.

Факты нарушения удостоверяются: решением Комиссии Новосибирского УФАС России по делу № 054/05/18-2282/2025 о нарушении законодательства РФ о рекламе; материалами дела № 054/05/18-2282/2025 о нарушении законодательства РФ о рекламе, протоколом № 054/04/14.3-2950/2025 от 13.11.2025г.

В соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Частью 1 статьи РФ 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом.

Административным правонарушением в соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Как следует из диспозиции части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере государственного регулирования рекламы.

Объективная сторона правонарушения выражена в нарушении рекламодателем общих требований к рекламе.

Объективная сторона правонарушения, совершенного АО «Россельхозбанк» выражается в распространении рекламы с нарушением Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе».

Субъектом данного правонарушения является АО «Россельхозбанк».

Применительно к субъективной стороне необходимо принимать во внимание, что с учетом предусмотренных статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации характеристик предпринимательской деятельности (осуществляется на свой риск), отсутствие вины предпринимателя, при наличии в его действиях признаков объективной стороны правонарушения, предполагает объективную невозможность соблюдения установленных правил, необходимость принятия мер, от предпринимателя не зависящих.

В соответствии с ч.1 ст.2.2 КоАП РФ, административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Доказательств принятия АО «Россельхозбанк» всех зависящих от него мер по соблюдению установленных правил и норм в рамках рассмотрения настоящего дела не установлено.

В связи с этим, в деянии Общества усматривается вина, предусмотренная ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, поскольку у последнего имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но АО «Россельхозбанк» не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения, целью которой является предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно ст.4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Оснований, исключающих производство по делу об административном правонарушении, перечень которых установлен статьей 24.5 КоАП РФ, не установлено.

Срок давности привлечения АО «Россельхозбанк» к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные ст. 4.3 КоАП РФ отсутствуют.

Отсутствие у АО «Россельхозбанк» объективной невозможности для соблюдения требований законодательства и своевременного принятия мер по устранению нарушения материалами дела не установлено.

В соответствии со ст.4.1.1 КоАП РФ, за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Ранее АО «Россельхозбанк» было привлечен к административной ответственности Постановлением Томского УФАС России № 070/04/14.3-1014/2024 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 350 000 рублей по факту нарушения ч.4.1 ст.14.3 КоАП РФ, Постановлением Кировского УФАС России № 043/04/14.3-1119/2024, о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей по факту нарушения ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, Постановлением Московским областным УФАС России № 050/04/14.3-39/2025 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 360 000 рублей по факту нарушения ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, Постановлением Московским областным УФАС России № 050/04/14.3-710/2025 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 360 000 рублей по факту нарушения ч.4.1 ст.14.3 КоАП РФ, Постановлением Камчатского УФАС России № 041/04/14.3-259/2025 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей по факту нарушения ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, Постановлением Брянского УФАС России № 032/04/14.3-614/2025 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 110 000 рублей по факту нарушения ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, Постановлением Саратовского УФАС России № 064/04/14.3-917/2025 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей по факту нарушения ч.4.1 ст.14.3 КоАП РФ.

Таким образом, административное правонарушение совершено АО «Россельхозбанк» в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях за совершение однородного административного правонарушения.

Согласно п.2 ст.4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, обстоятельством, отягчающими административную ответственность, признается повторное совершение «однородного» административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

Рассмотрев материалы дела, учитывая характер административного правонарушения, наличие смягчающих обстоятельств, установленных ст.4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, наличие отягчающих обстоятельств, установленных ст.4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, руководствуясь статьями 14.3, 23.48, 29.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать **АО «Россельхозбанк»** (ОГРН: <...>, Дата присвоения ОГРН: <...>, ИНН: <...>, КПП: <...>, адрес: 119034, г. Москва, пер <...>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.1 ст.14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

2. Применить к АО «Россельхозбанк» меру административной ответственности в виде штрафа в размере **400 000 (четырёхсот тысяч) рублей.**

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Получатель: Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (Новосибирское УФАС России л/с: <...>), ИНН <...>, КПП <...>, Банк получателя: ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, Номер счета ЕКС (ЕКС - единый казначейский счет) <...>, Номер казначейского счета: <...>, БИК <...>, ОКТМО <...>, КБК <...>, **УИН: <...>,** назначение платежа: Оплата штрафа по делу об административном правонарушении № 054/04/14.3-2950/2025.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

В соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В силу ст. 29.11 КоАП РФ, резолютивная часть данного Постановления по делу об административном правонарушении объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела.

Связанные организации

Связанные организации не указаны